



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

Decreto nº. 212/2021, de 22 de dezembro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A COMISSÃO DE
GRADAÇÃO E ANÁLISE DE
INFRAÇÕES AMBIENTAIS - CGAIA,
REGULAMENTA A JUNTA
ADMINISTRATIVA DE
IMPUGNAÇÕES DE INFRAÇÕES
AMBIENTAIS - JAIA, A JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
AMBIENTAIS - JARA E APROVA OS
INSTRUMENTOS
ADMINISTRATIVOS DA POLÍTICA
AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO DA BARRA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA DE SÃO JOÃO DA BARRA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município em seu artigo 55 e, considerando os incisos VI e VII do art. 23 e incisos I e II do art. 30 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o artigo 2, inciso III e artigo 6, inciso VI da Lei nº 6938/1981, o artigo 9 da Lei Complementar 140/2011, o inciso I do art. 1º do Decreto Federal nº. 99.274/90, o art. 78 da Lei 5.172/66, o art. 261, §1º, incisos I, IX e XII da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e, por fim, a Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra.

**DECRETA
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1 – A Comissão de Gradação e Análise de Infrações Ambientais (CGAIA) e os instrumentos administrativos da Política Ambiental Municipal, objetivam subsidiar a atuação dos agentes de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos de São João da Barra.

Parágrafo único – O agente de fiscalização é o servidor público efetivo com atribuições para exercer o poder de polícia ambiental no âmbito do Município de São João da Barra.



Art. 2 – Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão dolosa ou culposa que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Parágrafo único – As infrações administrativas ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, observadas as disposições deste Decreto.

CAPÍTULO II

DA COMISSÃO DE GRADAÇÃO E ANÁLISE DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 3 – A Comissão de Gradação e Análise de Infrações Ambientais (CGAIA) é órgão deliberativo com a função de auxiliar na Política Municipal de Meio Ambiente.

Art. 4 – Compete à CGAIA:

I – Analisar o Auto de Constatação de Infração Ambiental, graduar a infração e estabelecer a sanção cabível;

II – Encaminhar o Auto de Constatação, após gradação da infração, para que seja lavrado o Auto de Infração Ambiental pelo servidor público competente;

III – Analisar a possibilidade de conversão da pena, em prestações de serviços de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, a pedido do infrator;

IV – Propor, fundamentadamente, a aplicação das penalidades insculpidas nos incisos VIII e IX do artigo 145 da Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra.

Art. 5 – A Comissão é órgão colegiado, composta por, no mínimo, três servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, dentre aqueles ocupantes do cargo efetivo de analista fiscal de meio ambiente.

§1º – Os membros serão definidos pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

§2º – A gradação das infrações ambientais deverá ser definida, conjuntamente, pela maioria dos membros.

§3º – O agente público autuador poderá participar da CGAIA, eis que a citada comissão não possuir caráter de instância recursal.

Art. 6 – As deliberações serão tomadas com a presença de, no mínimo, 03 (três) membros da CGAIA, cabendo a cada um, um único voto.

Art. 7 – Para consecução de suas atribuições, a Comissão poderá requerer ao agente fiscalizador que preste os esclarecimentos necessários.

Art. 8 – ACGAIA disporá de um Secretário, designado pelo Secretário de Meio Ambiente e Serviços Públicos, a quem cabe especialmente:

I – secretariar as reuniões do CGAIA;

II – abrir e preparar os processos, para distribuição aos membros relatores;



III – manter atualizado o arquivo, inclusive as decisões, para coerência dos julgamentos, estatísticas e relatórios;

IV – lavrar as atas das reuniões e subscrever os atos e termos do processo;

V – requisitar e controlar o material permanente e de consumo do CGAIA providenciando, de forma devida, o que for necessário;

VI – verificar o ordenamento dos processos com os documentos oferecidos pelas partes ou aqueles requisitados pelo CGAIA, numerando e rubricando as folhas incorporadas ao mesmo;

VII – prestar os demais serviços de apoio administrativo aos membros do CGAIA.

CAPÍTULO III

JUNTA ADMINISTRATIVA DE IMPUGNAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS -

JAIA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 9 – A Junta Administrativa de Impugnação de Infrações Ambientais - JAIA, será responsável pela instrução e julgamento das defesas administrativas de primeira instância remetidos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

§ 1º – Os processos serão julgados pelos membros da JAIA, após parecer da equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos;

§ 2º – A JAIA formalizará o devido processo de impugnação administrativa.

Art. 10 – São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

Art. 11 – Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes e de entidades da sociedade civil e da comunidade afetada, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Parágrafo único – Designados dia, local e horário para a reunião aludida no caput, dela será intimada a defesa para, querendo, comparecer.

Art. 12 – Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

Art. 13 – O interessado poderá na fase de instrução e antes da conclusão para tomada da decisão final, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias.

§ 1º – Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º – Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

§ 3º – As perícias requeridas serão custeadas pelo requerente.



Art. 14 – Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de dez dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.

Art. 15 – Quando, por disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalente.

Art. 16 – Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, sem a prévia manifestação do interessado.

SEÇÃO II

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DA JAIA

Art. 17 – Compete à JAIA:

I – Analisar a admissibilidade das impugnações administrativas de primeira instância apresentados dentro do prazo cabível, de acordo com o procedimento administrativo;

II – Analisar e julgar as impugnações administrativas interpostas pelos infratores;

III – solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, quando necessário, informações complementares relativas às impugnações administrativas, objetivando uma análise mais completa da situação recorrida;

IV – Encaminhar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em defesa, e que se repitam sistematicamente.

SEÇÃO III

DA COMPOSIÇÃO DA JAIA

Art. 18 – A Junta Administrativa de Impugnações de Infrações Ambientais – JAIA será composta por, no mínimo, três servidores públicos municipais designados pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

§ 1º – Fica impedido de atuar no julgamento aquele que atuou como fiscal no caso.

§ 2º – Os membros que irão compor a JAIA deverão possuir nível superior e conhecimento na área ambiental.

§ 3º – O mandato dos membros da JAIA terá duração de 02 (dois) anos, permitida a recondução.

§ 4º – O presidente da JAIA será designado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos dentre qualquer dos membros da junta.

§ 5º – A JAIA poderá solicitar parecer e/ou a presença em reunião desta junta de um especialista em um tema específico, quando a junta julgar necessário.



Art. 19 – Ocorrendo fato gerador de incompatibilidade ou impedimento, o Chefe do Poder Executivo do Município de São João da Barra adotará providências cabíveis para tornar sem efeito ou cessar a designação de membros e suplentes da JAIA.

SEÇÃO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA JAIA

Art. 20 – São atribuições ao presidente da JAIA:

- I** – convocar, presidir, suspender e encerrar reuniões;
- II** – solicitar às autoridades competentes a remessa de documentos e informações sempre que necessário aos exames e deliberação da JAIA;
- III** – convocar os suplentes para eventuais substituições dos titulares;
- IV** – resolver questões de ordem, apurar votos e consignar, por escrito, no processo, o resultado do julgamento;
- V** – comunicar à autoridade ambiental os julgamentos proferidos das impugnações;
- VI** – assinar atas de reuniões;
- VII** – fazer constar nas atas a justificativa das ausências às reuniões;
- VIII** – elaborar, aprovar e emendar o seu Regimento Interno.

Art. 21 – São atribuições aos membros:

- I** – comparecer às sessões de julgamento e às reuniões convocadas pelo Presidente da JAIA ou, quando for o caso, pelo responsável pela coordenação da JAIA;
- II** – justificar as eventuais ausências;
- III** – relatar, por escrito, matéria que lhe for distribuída, fundamentando o voto;
- IV** – discutir a matéria apresentada pelos demais relatores, justificando o voto quando for vencido;
- V** – solicitar à presidência a convocação de reuniões extraordinárias da JAIA para apreciação de assunto relevante, bem como apresentar sugestões objetivando a boa ordem dos julgamentos e o correto procedimento dos recursos;
- VI** – comunicar ao Presidente da JAIA, com antecedência mínima de 15 dias, o início de suas férias ou ausência prolongada, a fim de possibilitar a convocação de seu suplente, sem prejuízo do normal funcionamento da JAIA;
- VII** – solicitar informações ou diligências sobre matéria pendente de julgamento, quando for o caso.

SEÇÃO V

DAS REUNIÕES

Art. 22 – As reuniões da JAIA serão realizadas ordinariamente para apreciação da pauta a ser discutida de acordo com o seu regimento interno.



Parágrafo único – As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 02 (dois) dias pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ou pelo seu Presidente, ou ainda por requerimento da metade mais um dos seus membros titulares.

Art. 23 – As deliberações serão tomadas com a presença de todos membros da JAIA, cabendo a cada um, um único voto.

Parágrafo único – Mesmo sem número para deliberação será registrada a presença dos que comparecerem.

Art. 24 – Os resultados do julgamento das impugnações serão obtidos por maioria dos votos.

Art. 25 – As reuniões obedecerão à seguinte ordem:

I – abertura;

II – leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;

III – apreciação das impugnações preparadas;

IV – apresentação de sugestões ou proposições sobre assuntos relacionados com a JAIA;

V – deliberar quanto às impugnações apresentadas fazendo constar todas as decisões em ata;

VI – encerramento.

Art. 26 – As impugnações administrativas apresentadas ao JAIA deverão ser distribuídas aos seus membros, para análise e elaboração de relatório.

Art. 27 – As impugnações serão julgadas em ordem cronológica de ingresso na JAIA.

SEÇÃO VI

DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS

Art. 28 – Aos membros de Junta Administrativa de Impugnações de Infrações Ambientais - JAIA será devido o pagamento CORRESPONDENTE A 4 UFISAN, quando da efetiva participação e atuação em sessões voltadas, exclusivamente, para deliberação e/ou julgamento de impugnações.

§ 1º – O pagamento será devido desde que haja, pelo menos, uma sessão ordinária mensal da JAIA para tratar, exclusivamente, de deliberação/julgamento das impugnações interpostas, até o limite de 3 (três) reuniões mensais, não sendo remuneradas as demais reuniões que por ventura venham a acontecer.

§ 2º – Das sessões da JAIA deverá resultar lista de presença e ata devidamente assinada por todos os membros, contendo relação dos julgados, que deverão ser encaminhados a Secretaria Municipal de Administração para controle, verificação e inserção do valor devido a título de UFISAN em folha de pagamento para os servidores públicos designados para compor a Junta.

§ 3º – Os pagamentos mensais serão realizados aos membros efetivos e/ou aos membros suplentes que tenham efetivamente participado de reuniões da JAIA.

Art. 29 – O funcionamento, reuniões, atribuições e demais atividades da JAIA serão tratadas por meio de regulamentação específica.



SEÇÃO VII
DO SUPORTE ADMINISTRATIVO

Art. 30 – A JAIA disporá de um Secretário a quem cabe especialmente:

- I** – secretariar as reuniões da JAIA;
- II** – preparar os processos, para distribuição aos membros relatores;
- III** – manter atualizado o arquivo, inclusive as decisões, para coerência dos julgamentos, estatísticas e relatórios;
- IV** – lavrar as atas das reuniões e subscrever os atos e termos do processo;
- V** – requisitar e controlar o material permanente e de consumo da JAIA providenciando, de forma devida, o que for necessário;
- VI** – verificar o ordenamento dos processos com os documentos oferecidos pelas partes ou aqueles requisitados pela JAIA, numerando e rubricando as folhas incorporadas ao mesmo;
- VII** – prestar os demais serviços de apoio administrativo aos membros da JAIA.
- VIII** – enviar, por meio de instrumento de comunicação interna, as decisões do JAIA para dar ciência do CGAIA.

SEÇÃO VIII
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 31 – A defesa deverá conter:

- I** – a autoridade julgadora a quem é dirigida;
- II** – a qualificação do impugnante;
- III** – as razões de fato e de direito que fundamentam a impugnação;
- IV** – as provas que lhe dão suporte;
- V** – os atos constitutivos do autuado.

Art. 32 – Contra o auto de infração poderá ser interposta impugnação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da ciência da autuação.

Art. 33 – A impugnação será julgada pela JAIA, estando a decisão vinculada a relatório constante dos autos do processo administrativo.

§ 1º – Para formação de seu convencimento, a JAIA determinará as diligências cabíveis, podendo dispensar as meramente protelatórias ou irrelevantes, sendo-lhe facultado requisitar do infrator, de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou entidades públicas as necessárias informações, esclarecimentos ou documentos, a serem apresentados no prazo estabelecido.

§ 2º – A decisão administrativa conterà relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatório, será graduada quanto à natureza da infração, a vantagem auferida e o porte econômico do infrator.



Art. 34 – Julgado o processo de impugnação e aplicada a sanção administrativa, será o infrator notificado para efetuar seu pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias, ou apresentar recurso.

Art. 35 – Da decisão que trata o artigo 33 caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação da decisão, a ser requerido na Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos e remetido à Junta Administrativa Recursos Ambientais para deliberação.

§ 1º – A decisão de recurso deliberado pelo JARA será proferida pela SEMMASP com carácter definitivo terminativo, com trânsito administrativo final e será devidamente publicada em Diário Oficial Municipal.

§ 2º – O recurso só terá efeito suspensivo no que versar sobre a aplicação de multas.

§ 3º – Considera-se formalizada a intimação da decisão a partir do efetivo recebimento do Aviso de Recebimento - AR ou publicação no Diário Oficial Municipal.

Art. 36 – A pena de multa será graduada de acordo com a Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra, levando em consideração as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Parágrafo único – A recusa à prestação de informações ou o desrespeito às determinações e convenções da JAIA, nos termos deste Decreto, caracterizam desobediência, na forma do artigo 330 do Código Penal.

Art. 37 – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos deverá dar à JAIA todas as informações necessárias ao julgamento dos recursos, permitindo aos seus membros, se for o caso, consultar registros e arquivos relacionados com o seu objeto.

Art. 38 – A qualquer tempo, de ofício ou por representação de interessado, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos examinará o funcionamento da JAIA e se o órgão está observando a legislação ambiental vigente, bem como as obrigações deste Decreto.

Art. 39 – A JAIA terá apoio administrativo junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art. 40 – Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art. 41 – Ficam todas as secretarias municipais subordinadas e vinculadas ao presente Decreto que regulamenta os instrumentos administrativos elencados nesta lei.

Art. 42 – Os instrumentos de fiscalização ambiental são atos administrativos delegados aos agentes de fiscalização, designados em portaria específica para exercer o poder de polícia ambiental no âmbito do Município de São João da Barra, e terão validade em todo território municipal, dentro dos limites estabelecidos em lei.

SEÇÃO IX

DO REGIMENTO INTERNO

Art. 43– O funcionamento da JAIA será regido por seu regimento interno.



Parágrafo único – O regimento interno da JAIA será aprovado pelo seu colegiado por maioria simples e em caso de empate, por voto de minerva de seu Presidente.

CAPÍTULO IV

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS AMBIENTAIS - JARA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 44 – A Junta Administrativa de Recursos Ambientais (JARA) será responsável por analisar e julgar os recursos ambientais remetidos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art. 45 – Das decisões tomadas pela Junta Administrativa de Impugnações de Infrações Ambientais – JAIA, em primeira instância, poderá o infrator interpor recurso administrativo à Junta Administrativa de Recursos Ambientais JARA no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da publicação da decisão de primeira instância ou quando o infrator tomar ciência pessoalmente da decisão.

Art. 46 – O pedido de recurso administrativo terá efeito suspensivo relativamente ao pagamento das multas e, quanto às demais penalidades, apenas devolutivo.

Art. 47 – A Junta Administrativa de Recursos Ambientais – JARA, que exerce o juízo de admissibilidade do recurso administrativo, se houver pedido do recorrente, poderá, fundamentadamente, conferir efeito suspensivo ao recurso, nas hipóteses em que a execução imediata da sanção possa acarretar dano irreparável.

Art. 48 – Da decisão da Junta Administrativa de Recursos Ambientais - JARA, o respectivo processo ou sua cópia seguirá, conforme julgado:

I – à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos – SEMMASP quando se tratar de cumprimento de embargo, interdição, multa ou perda de benefícios concedidos pelo poder público;

II – no caso de multa, a Dívida Ativa do Município, para inscrição e devida cobrança judicial; ou,

III – à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos – SEMMASP, nos demais casos, inclusive para fins de eventual arquivamento.

Art. 49 – Caso a decisão administrativa mantenha a multa, integral ou parcialmente, o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento, contados da data da publicação da decisão no Diário Oficial do Município.

Parágrafo único – Caso o pagamento não seja efetuado no prazo acima previsto, os autos serão imediatamente remetidos para a Secretaria de Fazenda para serem inscritos na Dívida Ativa do Município e posteriormente encaminhados para a Procuradoria Geral do Município – PGM efetuar a cobrança do débito.



Art. 50 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo exclui-se o dia do começo, incluindo-se o do vencimento.

SEÇÃO II

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

Art. 51 – Compete à JARA:

I – Analisar a admissibilidade dos recursos administrativos em última instância apresentados dentro do prazo cabível, de acordo com o procedimento administrativo;

II – Analisar e julgar os recursos administrativos interpostos pelos infratores;

III – solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos e/ou à Junta Administrativa de Impugnações Ambientais, quando necessário, informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma análise mais completa da situação recorrida;

IV – Encaminhar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em defesa, e que se repitam sistematicamente.

SEÇÃO III

DA COMPOSIÇÃO DA JARA

Art. 52– A JARA será composta por três membros titulares e respectivos suplentes, sendo:

I – 2 (dois) representantes indicados por Chefe do Poder Executivo Municipal;

II – 1 (um) representante indicado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMMADS.

§ 1º – A nomeação dos três titulares e dos respectivos suplentes será efetivada por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 2º – Os membros que irão compor a JARA, e seus suplentes, deverão possuir no mínimo nível superior e conhecimento na área ambiental.

§ 3º – O mandato dos membros da JARA terá duração de 02 (dois) anos, permitida a recondução.

§ 4º – O presidente da JARA deverá ser designado e poderá ser qualquer dos membros desta junta, sendo nomeado pelo Chefe do Poder Executivo do Município de São João da Barra.

§ 5º – A JARA poderá solicitar parecer e/ou a presença em reunião desta junta de um especialista em um tema específico, quando a junta julgar necessário.

§ 6º – Fica impedido de atuar no julgamento aquele que atuou como fiscal atuante na fase aplicação de instrumentos de controle ambiental.

Art. 53 – Ocorrendo fato gerador de incompatibilidade ou impedimento, o Chefe do Poder Executivo do Município de São João da Barra adotará providências cabíveis para tornar sem efeito ou cessar a designação de membros e suplentes da JARA.

Art. 54 – O funcionamento, competências, reuniões e demais atividades da JARA serão tratadas por meio de regulamentação específica.



SEÇÃO IV

DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS

Art. 55 – Aos membros de Junta Administrativa de Recursos Ambientais – JARA será devido o pagamento de 4 UFISAN pelo Poder Executivo, quando da efetiva participação e atuação em sessões voltadas, exclusivamente, para deliberação e/ou julgamento de recursos.

§ 1º – O pagamento será devido desde que haja, pelo menos, uma sessão ordinária mensal da JARA para tratar, exclusivamente de deliberação/julgamento dos recursos interpostos, até o limite de 3 (três) reuniões mensais, não sendo remuneradas as demais reuniões que por ventura venham a acontecer.

§ 2º – Das sessões da JARA deverá resultar lista de presença e ata devidamente assinada por todos os membros, contendo relação dos julgados, que deverão ser encaminhados a Secretaria Municipal de Administração para controle, verificação e inserção do valor devido a título de UFISAN em folha de pagamento para os servidores públicos designados para compor a Junta.

§ 3º – O pagamento dos UFISAN relativos às sessões serão realizados uma única vez por mês, aos membros efetivos e aos membros suplentes convocados formalmente para substituir o efetivo, que comparecerem presencialmente ou por meio virtual, conforme o caso, às reuniões da JARA.

SEÇÃO V

DAS REUNIÕES

Art. 56 – As reuniões da JARA serão realizadas ordinariamente para apreciação da pauta a ser discutida de acordo com o seu regimento interno.

Parágrafo único – As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 02 (dois) dias pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ou pelo seu Presidente, ou ainda por requerimento da metade mais um dos seus membros titulares.

Art. 57 – As deliberações serão tomadas com a presença de todos membros da JARA, cabendo a cada um, um único voto.

Parágrafo único – Mesmo sem número para deliberação será registrada a presença dos que comparecerem.

Art. 58 – Os resultados do julgamento dos recursos serão obtidos por maioria dos votos.

Art. 59 – As reuniões obedecerão à seguinte ordem:

I – abertura;

II – leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;

III – apreciação dos recursos preparados;

IV – apresentação de sugestões ou proposições sobre assuntos relacionados com a JARA;

V – deliberar quanto aos recursos apresentados fazendo constar todas as decisões em ata;

VI – encerramento.

Art. 60 – Os recursos administrativos apresentados à JARA deverão ser distribuídos aos seus membros, para análise e elaboração de relatório.

Art. 61 – Os recursos serão julgados em ordem cronológica de ingresso na JARA.



SEÇÃO VI

DO SUPORTE ADMINISTRATIVO

Art. 62 – A JARA disporá de um Secretário a quem cabe especialmente:

- I** – secretariar as reuniões da JARA;
- II** – preparar os processos, para distribuição aos membros relatores;
- III** – manter atualizado o arquivo, inclusive as decisões, para coerência dos julgamentos, estatísticas e relatórios;
- IV** – lavrar as atas das reuniões e subscrever os atos e termos do processo;
- V** – requisitar e controlar o material permanente e de consumo da JARA providenciando, de forma devida, o que for necessário;
- VI** – verificar o ordenamento dos processos com os documentos oferecidos pelas partes ou aqueles requisitados pela JARA, numerando e rubricando as folhas incorporadas ao mesmo;
- VII** – prestar os demais serviços de apoio administrativo aos membros da JARA.
- VIII** – enviar, por meio de instrumento de comunicação interna, as decisões do JARA para dar ciência ao CGAIA.

SEÇÃO VII

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 63 – A defesa deverá conter:

- I** – a autoridade julgadora a quem é dirigida;
- II** – a qualificação do impugnante;
- III** – as razões de fato e de direito que fundamentam o recurso;
- IV** – as provas que lhe dão suporte;
- V** – os atos constitutivos do autuado.

Art. 64 – O recurso será julgado pela JARA, estando a decisão vinculada a relatório constante dos autos do processo administrativo.

§ 1º – Para formação de seu convencimento, a JARA determinará as diligências cabíveis, podendo dispensar as meramente protelatórias ou irrelevantes, sendo-lhe facultado requisitar do infrator, de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou entidades públicas as necessárias informações, esclarecimentos ou documentos, a serem apresentados no prazo estabelecido.

§ 2º – A decisão administrativa conterà relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatório, será graduada quanto à natureza da infração, a vantagem auferida e o porte econômico do infrator.

Art. 65 – Julgado o processo de recurso e aplicada à sanção administrativa, será o infrator notificado para efetuar seu pagamento, no prazo de 30 (dez) dias.



Art. 66 – A decisão de recurso deliberado pela JARA será proferida pela SEMMASP com carácter definitivo terminativo, com trânsito administrativo final e será devidamente publicada em Diário Oficial Municipal.

§ 1º – O recurso só terá efeito suspensivo no que versar sobre a aplicação de multas.

§ 2º – Considera-se formalizada a intimação da decisão a partir do efetivo recebimento do Aviso de Recebimento - AR ou publicação no Diário Oficial Municipal.

Art. 67 – A pena de multa será graduada de acordo com a Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra, levando em consideração as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Parágrafo único – A recusa à prestação de informações ou o desrespeito às determinações e convenções da JARA, nos termos deste Decreto, caracterizam desobediência, na forma do artigo 330 do Código Penal.

Art. 68 – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos deverá dar à JARA todas as informações necessárias ao julgamento dos recursos, permitindo aos seus membros, se for o caso, consultar registros e arquivos relacionados com o seu objeto.

Art. 69 – A qualquer tempo, de ofício ou por representação de interessado, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos examinará o funcionamento da JARA e se o órgão está observando a legislação ambiental vigente, bem como as obrigações deste Decreto.

Art. 70 – A JARA terá apoio administrativo junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art. 71 – Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art. 72 – Os instrumentos de fiscalização ambiental são atos administrativos delegados aos agentes de fiscalização, designados em portaria específica para exercer o poder de polícia ambiental no âmbito do Município de São João da Barra, e terão validade em todo território municipal, dentro dos limites estabelecidos em lei.

SEÇÃO VIII

DO REGIMENTO INTERNO

Art. 73– O funcionamento da JARA será regido por seu regimento interno.

Parágrafo único – O regimento interno da JARA será aprovado pelo seu colegiado por maioria simples e em caso de empate, por voto de minerva de seu Presidente.



CAPÍTULO V
DOS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

Art. 74– São Instrumentos de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos:

- I** – o Auto de Constatação;
- II** – o Relatório de Vistoria;
- III** – o Auto de Infração Ambiental;
- IV** – a Notificação;
- V** – os Termos administrativos:
 - a) de Apreensão;
 - b) de Depósito;
 - c) de Doação;
 - d) de Soltura;
 - e) de Destruição ou Inutilização;
 - f) de Devolução;
- VI** – o Parecer técnico;
- VII** – o Modelo de Fichas de Atenuantes e Agravantes;
- VIII** – o Auto de Medidas Cautelares.

SEÇÃO I
DO AUTO DE CONSTATAÇÃO

Art. 75 – O Auto de Constatação (AC) é ato administrativo pelo qual o agente de fiscalização constata uma infração à legislação, identifica o infrator, descreve sua conduta e tipifica a ação ou omissão fundamentada na legislação ambiental, e sugere a aplicação de sanção administrativa, e tem por finalidade:

- I** – fornecer dados para planejamento, criação e gerenciamento de um banco de dados com mapeamento das áreas onde demandam ações imediatas;
- II** – informar oficialmente, aos órgãos municipais competentes, ao Ministério Público Estadual e Federal sobre as infrações ou crimes ambientais cometidos, para adoção de medidas legais cabíveis;
- III** – informar sobre a atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos a todo interessado.

Art. 76– No Auto de Constatação contera:

- I** – a identificação e qualificação do infrator;
- II** – o local, a hora e a data da infração;
- III**– coordenadas geográficas;
- IV**– a descrição das infrações e a menção dos dispositivos legais transgredidos;



V – as penalidades a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal transgredido;

VI – a assinatura do infrator;

VII – a assinatura da autoridade competente.

§ 1º – Em caso de recusa do infrator em assinar o Auto de Constatação, o agente fiscal deverá solicitar duas testemunhas presentes no local e declarar que o autuado recusou-se a receber no verso do auto.

§ 2º – Em caso de envio por AR, aguardar o seu retorno para validar a continuação do processo.

Art. 77 – O modelo do Auto de Constatação está descrito no anexo I deste Decreto.

SEÇÃO II

DO RELATÓRIO DE VISTORIA

Art. 78 – O Relatório de Vistoria é ato administrativo no qual se transcreve na íntegra os registros verificados, onde constará data, hora, anexação de fotos, coordenadas e elementos mediante análise e investigação por parte dos agentes de fiscalização.

Art. 79 – O modelo do Relatório de Vistoria está descrito no anexo II deste Decreto.

SEÇÃO III

DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

Art. 80 – O Auto de Infração Ambiental é ato administrativo vinculado ao Auto de Constatação acrescido do Relatório de Vistoria, por meio do qual os órgãos competentes para a aplicação das sanções administrativas aplicarão as penalidades correspondentes.

Art. 81 – São competentes para aplicar a sanção administrativa punitiva, com base no artigo anterior, os servidores público efetivos com atribuições para exercer o poder de polícia ambiental no âmbito do Município de São João da Barra.

Art. 82 – O Auto de Infração Ambiental conterá:

I – a identificação e qualificação do infrator;

II – o local, a hora e a data da infração;

III – a descrição das infrações e a menção dos dispositivos legais transgredidos;

IV – as penalidades a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal transgredido;

V – o valor e os prazos para recolhimento da multa;

VI – o prazo para interposição de impugnação administrativa junto a JAIA;

VII – o prazo para interposição de recurso junto a JARA;

VIII – a assinatura do infrator;

IX – a assinatura da autoridade competente.



Parágrafo único – O Auto de Infração Ambiental será enviado por Correio via AR e publicado em Diário Oficial, estando o prazo suspenso até o retorno do AR para validar a continuação do processo.

Art. 83 – O modelo do Auto de Infração está descrito no anexo III deste Decreto.

SEÇÃO IV DA NOTIFICAÇÃO

Art. 84 – A Notificação é o ato administrativo que visa dar ciência ao infrator das providências a serem tomadas. Trata-se de uma comunicação formal que, em princípio, não acarreta aplicação de sanção administrativa ou medida cautelar.

Art. 85 – A Notificação conterá:

- I** – a identificação e qualificação do notificado;
- II** – o local, a hora e a data da notificação;
- III** – a finalidade e a descrição da notificação;
- IV** – a assinatura do notificado;
- V** – a assinatura da autoridade competente.

Art. 86 – O modelo da Notificação está descrito no anexo IV deste Decreto.

SEÇÃO V DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS

Art. 87 – Os Termos Administrativos são instrumentos pelos quais o agente de fiscalização formalizará sua ação de acordo com cada caso concreto.

SUBSEÇÃO I DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS DE APREENSÃO

Art. 88 – O Termo Administrativo de Apreensão é ato administrativo, vinculado ao Auto de Constatação e à emissão do Termo de Depósito, pelo qual o agente de fiscalização apreende bens materiais, animais, produtos e subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na prática da infração ambiental constatada.

Parágrafo único – A lavratura do Termo de Apreensão é de competência dos agentes de fiscalização.

Art. 89 – No Termo de Apreensão conterá:

- I** – objeto da apreensão (animais silvestres, produtos ou instrumentos apreendidos);
- II** – a quantidade, o tipo, o valor estimado, e as características do objeto da apreensão;
- III** – o detalhamento dos motivos e a base legal do ato da apreensão;
- IV** – o local, a hora e a data da apreensão;
- V** – a assinatura da autoridade competente.

Art. 90 – O modelo do Termo de Apreensão está descrito no anexo V deste Decreto.



SUBSEÇÃO II

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS DE DEPÓSITO

Art. 91 – O Termo Administrativo de Depósito é o ato administrativo pelo qual os agentes de fiscalização formalizam a posse imediata do objeto de apreensão em nome de órgão competente ou pessoa indicada na legislação ambiental vigente, que responderá pela sua guarda e conservação como fiel depositário.

I – a lavratura do Termo de Depósito é de competência dos agentes de fiscalização;

II – no caso de depósito doméstico provisório de animais silvestres, deve-se atentar para o disposto na Resolução CONAMA nº 384/ 2006;

III – a qualquer tempo, a critério da autoridade fiscalizadora e sempre que houver necessidade, será autorizada pela autoridade ambiental do Município a remoção, modificação, adequação, substituição, ou qualquer outra providência relacionada à matéria-prima, produto ou equipamento que tenham sido objeto de apreensão.

Art. 92– O modelo do Termo de Depósito está descrito no anexo V deste Decreto.

SUBSEÇÃO III

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS DE DOAÇÃO

Art. 93 – O Termo de Doação é o ato administrativo pelo qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos doa a instituições científicas, hospitalares ou qualquer outra com fins beneficentes, culturais ou educacionais, o objeto da apreensão, após avaliação e autorização do órgão competente.

Parágrafo único – a doação de produtos perecíveis deve ser precedida de uma avaliação técnica de profissional habilitado, lavrando-se o respectivo laudo de avaliação para doação e consumo.

Art. 94 – O modelo do Termo de Doação está descrito no anexo VI deste Decreto.

SUBSEÇÃO IV

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS DE SOLTURA

Art. 95 – O Termo de Soltura é o ato administrativo pelo qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos devolve ao habitat natural, ou a entidades assemelhadas os animais que foram apreendidos ou capturados.

I – a soltura dos animais só ocorrerá após devida inspeção por veterinário ou biólogo habilitado para fazê-lo, a fim de verificar se os animais estão em condições de soltura;

II – a lavratura do Termo de Soltura é de competência dos agentes de fiscalização.

Art. 96 – O modelo do Termo de Soltura está descrito no anexo V deste Decreto.



SUBSEÇÃO V

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS DE DESTRUIÇÃO OU INUTILIZAÇÃO

Art. 97 – Os objetos apreendidos em razão da prática de infração ambiental poderão ser destruídos ou inutilizados quando a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos, nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias, ou, que possam expor o meio ambiente a riscos significativos, ou, comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização, observando-se os seguintes requisitos:

I – quando não houver a possibilidade de outra forma de destinação, ou não houver uso lícito possível para o bem apreendido;

II – quando houver manifestação da área técnica competente atestando estarem os bens enquadrados nas situações descritas no caput;

III – por decisão da autoridade competente.

§ 1º – A lavratura do Termo de Destruição ou Inutilização é de competência dos agentes de fiscalização.

§ 2º – O ato da destruição ou inutilização de bem apreendido deverá ser feito na presença de duas testemunhas que poderão ser os próprios agentes de fiscalização ou guardas do Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal.

§ 3º – A destruição ou inutilização de bens apreendidos que sejam consideradas substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente observará as determinações do órgão competente, de modo a evitar maiores danos ao meio ambiente, e correrão a expensas do infrator.

Art. 98– O modelo do Termo de Destruição ou Inutilização está descrito no anexo V deste Decreto.

SEÇÃO VI

DO PARECER TÉCNICO

Art. 99– O Parecer Técnico descreve uma avaliação/opinião técnica fundamentada na legislação e parâmetros técnicos sobre uma questão específica.

Parágrafo único – A lavratura do Parecer Técnico é de competência dos analistas fiscais de meio ambiente.

Art. 100– O modelo do Parecer Técnico está descrito no anexo VII deste Decreto.



SEÇÃO VII

DA FICHA DE ATENUANTES E AGRAVANTES

Art. 101– A ficha de atenuantes e agravantes trata-se do documento que apresenta as circunstâncias que atenuam ou agravam as penalidades, nos termos da Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra.

Art. 102– O modelo da Ficha de Atenuantes e Agravantes está descrito no anexo VIII deste Decreto.

SEÇÃO VIII

DOS AUTOS DE MEDIDAS CAUTELARES

Art. 103 – Os autos de medidas cautelares são atos de precaução aplicáveis quando se está diante de risco à saúde da população ou da ocorrência ou iminência de ocorrer degradação ambiental de difícil reparação.

§1º – São impostas antes da instauração ou em qualquer fase do processo administrativo sancionador.

§ 2º – Produzem efeitos imediatos e não estão sujeitas a recurso do administrado.

§ 3º – São dotadas de provisoriedade, uma vez que vigorarão pelo prazo máximo de 60 dias, ao final do qual deverão ser ratificadas como sanção administrativa ou não produzirão mais efeitos.

Art. 104 – As Medidas Cautelares administrativas estabelecidas na Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra.são:

I – Apreensão: pode ser aplicada em relação a animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objetos da infração, instrumentos, apetrechos, equipamentos e veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo;

II – Suspensão de venda e fabricação do produto: constitui medida que tem por objetivo evitar a colocação ou circulação no mercado de produtos ou subprodutos oriundos de infração administrativa ao meio ambiente;

III – Embargo de obra ou atividade: tem o fito de impedir a continuidade do dano ambiental, propiciando a regeneração do meio ambiente e possibilitando a viabilidade da recuperação da área degradada;

IV – Suspensão parcial ou total das atividades - poderá ser aplicada pela autoridade ambiental quando verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo com



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

a legislação ambiental; ou quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização;

V – Interdição do estabelecimento: constitui medida que visa evitar a manutenção no mercado de estabelecimento que descumpra a legislação ambiental.

Art. 105 – O modelo da Ficha de Atenuantes e Agravantes está descrito no anexo IX deste Decreto.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 106– O agente de fiscalização que tomar ciência de qualquer infração na circunscrição do município tem o dever de adotar as medidas administrativas reguladas neste decreto.

Art. 107 – Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São João da Barra, 22 de dezembro de 2021.

CARLA MARIA MACHADO DOS SANTOS

Prefeita de São João da Barra



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

ANEXO I – MODELO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	AUTO DE CONSTATAÇÃO	Proc.: _____ —	
01 – PENALIDADE SUGERIDA: Constatada infração à legislação de controle ambiental do Município de São João da Barra, fica o administrado infrator sujeito à (s) penalidade (s) assinalada (s) abaixo, conforme disposto no art. _____, inciso (s) _____ da _____.			
☐ ADVERTÊNCIA ☐ MULTA SIMPLES ☐ MULTA DIÁRIA ☐ APREENSÃO ☐ RESTRITIVA DE DIREITOS ☐ EMBARGO DA OBRA OU ATIVIDADE ☐ SUSPENSÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO DO PROTUTO ☐ DISTRUIÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO ☐ INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO ☐ SUSPENSÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO DO PRODUTO			
Nº (s) LACRE (S): _____			
02 – RELAÇÃO COM OUTROS ADMINISTRATIVOS: ☐ AUTO DE APREENSÃO Nº: _____ ☐ TERMO DE SOLTURA Nº: _____ ☐ TERMO DE DEPÓSITO Nº: _____ ☐ OUTROS: _____			
03 - DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO:			
04 -DISPOSITIVO(S) LEGAL(IS) TRANSGREDIDO(S):			
05 -OBSERVAÇÕES:			
06 – NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:		07 -CPF/CNPJ:	
08 – ENDEREÇO/BAIRRO/MUNICÍPIO:			
09 -TIPOLOGIA:		10 – ATIVIDADE PRINCIPAL:	
11 – ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:	12 – BAIRRO E MUNICÍPIO:	13 -CEP:	
14- REPRESENTANTE LEGAL:	15 -CARGO:	16 – TELEFONE PARA CONTATO:	
17 -LOCAL-ÁREA/QUANTIDADE-CORPO HÍDRICO:	18 – DATA E HORA DA OCORRÊNCIA:	19 -COORDENADAS:	
20 – AGENTE FISCALIZADOR:	21 -CARGO:	22 -MATRÍCULA:	23 - ASSINATURA:
24- NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:	25 -CPF:	26– DATA:	27 - ASSINATURA:

(1ªVia – Autuado/ 2ªVia – Processo Administrativo/ 3ª Via– Arquivo)



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

ANEXO II – MODELO DE RELATÓRIO DE VISTORIA

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	RELATÓRIO DE VISTORIA	Proc.: _____
--	----------------------------------	--------------

SETOR:	NÚMERO: RVT	DATA/HORA DE VISTORIA:	Pág.: de
TIPOLOGIA:			
ATIVIDADE:		ANEXOS:	

RAZÃO SOCIAL/NOME:		CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		
MUNICÍPIO:	DISTRITO:	BAIRRO:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:		Nº FUNCIONÁRIOS:
CONTATO/CARGO:		TELEFONE:
MOTIVO/ASSUNTO:		PROCESSO:
TÉCNICO/CARGO:		

1- <u>DESCRIÇÃO OU MOTIVO</u> 2- <u>ENQUADRAMENTO LEGAL</u> 3- <u>CARACTERIZAÇÃO DA AREA OU EMPREENDIMENTO</u> 4- <u>RECOMENDAÇÕES</u> 5- <u>CONCLUSÕES</u> São João da Barra



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

--

DOCUMENTOS EMITIDOS:

EM:



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

ANEXO III – MODELO DE AUTO DE INFRAÇÃO

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	AUTO DE INFRAÇÃO	Proc.: _____
--	-------------------------	-----------------

01- QUALIFICAÇÃO DO AUTUADO:

NOME OU RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:
ENDEREÇO DA ATIVIDADE:		
BAIRRO/DISTRITO:	MUNICÍPIO:	CEP:
ATIVIDADE PRINCIPAL:	CÓDIGO DA ATIVIDADE:	
REPRESENTANTE LEGAL:	CARGO:	TELEFONE PARA CONTATO:
ENDEREÇO P/ CORRESPONDÊNCIA:	MUNICÍPIO:	CEP:

02- DADOS DA OCORRÊNCIA:

LOCAL-ÁREA/QUANTIDADE-CORPO HÍDRICO:	MEDIDA EM GPS:
DATA DA OCORRÊNCIA:	HORA:

03- DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO:

DISPOSITIVO LEGAL TRANSGREDIDO:
ENQUADRAMENTO LEGAL: Verificada infração à legislação ambiental municipal vigente no Auto de Constatação nº. _____ e no Relatório de vistoria nº. _____, é lavrado o presente Auto de Infração, conforme Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021 (Código Ambiental Municipal) e que implica na aplicação da(s) penalidade(s) conforme o dispositivo no art. ____º, inciso (s) ____ da _____. () Aplicação de Multa – Valor: _____.

04- ATENÇÃO:

(1) O prazo para o recolhimento da multa é de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do Auto de Infração ou do termo final fixado no Edital, conforme o caso. (2) O pagamento deverá ser efetuado utilizando-se Guia de Depósito Especial – FUNDASSAN. (3) O prazo para interposição de Impugnação é de 15 (quinze) dias contados da Intimação, nos termos da Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021. (4) Uma cópia da Guia quitada deverá ser enviada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos para que seja comprovado o pagamento. (5) Caso o pagamento não seja efetuado no prazo determinado, os autos serão remetidos para a Secretaria de Fazenda para inscrição do débito na Dívida Ativa do Município e, posteriormente, encaminhados à Procuradoria Geral do Município – PGM para eventual cobrança judicial do débito, conforme o disposto no art. 177º do Código Ambiental Municipal. (6) Fica o autuado obrigado a recuperar o meio ambiente e descontaminar a área ou ecossistema degradado, com seus próprios recursos financeiros, conforme o disposto no art. 145º, § 10º e § 11º da Lei Municipal nº 871/2021 (Código Ambiental Municipal).

05- INFORMAÇÕES ADICIONAIS:



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

(1ª Via – Autuado/ 2ª Via – Processo Administrativo/ 3ª Via – Arquivo)

São João da Barra, ____ de ____ de ____

Assinatura

ANEXO IV – MODELO DE NOTIFICAÇÃO

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	NOTIFICAÇÃO	Proc.: _____
			Nº SEMMASPNOT/ _____

01- NOME	02- CPF/CNPJ	
03- COORDENADAS	04- CÓDIGO DA UNIDADE	05- INSCRIÇÃO ESTADUAL
06- ENDEREÇO DA ATIVIDADE	07- LOCALIDADE	
08- MUNICÍPIO	09- CEP	
10- ATIVIDADE PRINCIPAL	11- CÓDIGO DA ATIVIDADE	
12- CONTATO/ REPRESENTANTE	13- CARGO	14- TELEFONE(S)

15- FINALIDADE E DESCRIÇÃO

A presente notificação tem por objetivo dar ciência ao notificado acerca de decisão tomada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos de São João da Barra ou intimar sobre as providências a serem adotadas.

São João da Barra



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

16- TÉCNICO DA SEMMASP-SJB	17- SETOR	18- MATRÍCULA
19- CARGO	20- DATA/HORA	21- ASSINATURA

22- OBSERVAÇÃO

23- NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO	24- CARGO
25- RECIBO DE NOTIFICAÇÃO - DATA	26- ASSINATURA

(1ªVia – Autuado/ 2ªVia – Processo Administrativo/ 3ª Via– Arquivo)



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

ANEXO V – MODELO DE TERMO ADMINISTRATIVO

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	TERMOS ADMINISTRATIVOS	Nº: _____ / _____ (Sigla) (Número)
		Proc.: _____

☐ TERMO DE APREENSÃO (TDA)		☐ TERMO DE DEPÓSITO (TDP)		☐ TERMO DE SOLTURA (TDS)	
☐ TERMO DE DESTRUIÇÃO OU INUTILIZAÇÃO (TDI)		☐ TERMO DE DEVOLUÇÃO (TDV)			
01- ANIMAIS/ PRODUTOS/ INSTRUMENTOS/ OUTROS: ☐ ANIMAIS SILVESTRES ☐ PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS ☐ ARMAS/ APETRECHOS DE CAÇA E PESCA ☐ OUTROS _____		02- RELAÇÃO COM OUTROS ADMINISTRATIVOS: ☐ AUTO DE CONSTATAÇÃO Nº _____ ☐ NOTIFICAÇÃO Nº _____ ☐ OUTROS _____			
03- NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:		04- CPF/CNPJ:			
05- ENDEREÇO:		06- BAIRRO/DISTRITO:			
07- MUNICÍPIO:	08- CEP:	09- TELEFONE:			
10- 10- TRANSMISSÃO ELETRÔNICA:					
11- COORDENADAS:	12- DATA E HORA DA EMISSÃO:	13- LOCAL DA SOLTURA OU DO DEPÓSITO:			
14- DESCRIÇÃO: ☐ ANIMAIS SILVESTRES SOLTOS MEDIANTE PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL EM ANEXO ☐ ANIMAIS/ PRODUTOS/ INSTRUMENTOS/ OUTROS DEPOSITADOS ☐ ANIMAIS/ PRODUTOS/ INSTRUMENTOS/ OUTROS APREENDIDOS					
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda desta Secretaria Municipal ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados ao fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.					
15- AGENTE FISCALIZADOR:		16- CARGO:		17- MATRÍCULA:	
18- ASSINATURA:		19- 1ª TESTEMUNHA:		20- CPF:	
21- ASSINATURA:		22- 2ª TESTEMUNHA:		23- CPF:	
24- ASSINATURA:					



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

25- NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:	26- CPF:	27- ASSINATURA:
---	----------	-----------------

(1ªVia – Autuado/ 2ªVia – Processo Administrativo/ 3ª Via– Arquivo)



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

ANEXO VI – MODELO DE TERMO DE DOAÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	TERMO DE DOAÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS	Proc.: _____
		Nº _____ TDO/ _____

01 - BENS: ☐ PROD. ORIGEM ANIMAL ☐ PROD. ORIGEM VEGETAL ☐ OUTROS _____		02 - ANEXOS: ☐ AVALIAÇÃO TÉCNICA ☐ OUTROS _____		03 - RELAÇÃO COM OUTROS ADMINISTRATIVOS: ☐ AUTO DE CONSTATAÇÃO Nº _____ ☐ NOTIFICAÇÃO Nº _____ ☐ OUTROS _____	
04 - NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:				05 - CPF/CNPJ:	
06 - ENDEREÇO:				07 - BAIRRO/DISTRITO:	
08 - MUNICÍPIO:		09 - CEP:		10 - TELEFONE:	
11 - DATA E HORA DA EMISSÃO:		12 - NO CASO DE CRIADOURO OU ZOOLOGICO – Nº DO REGISTRO DO IBAMA:			
13 - AGENTE FISCALIZADOR:		14 - CARGO:		15 - MATRÍCULA:	
16 - ASSINATURA:					
17 - DESCRIÇÃO:					



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

18 - 1ª TESTEMUNHA:	19 - CPF:	20 - ASSINATURA:
21 - 2ª TESTEMUNHA:	22 - CPF:	23 - ASSINATURA:
24 - NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:	25 - CPF:	26 - ASSINATURA:

(1ªVia – Autuado/ 2ªVia – Processo Administrativo/ 3ª Via– Arquivo)



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

ANEXO VII – MODELO DE PARECER TÉCNICO

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	PARECER TÉCNICO	Proc.: Data: Rubrica:
--	------------------------	-----------------------------

SETOR:	NÚMERO: PTE	DATA/HORA DE VISTORIA:	Pág.: de
TIPOLOGIA:			
ATIVIDADE:		ANEXOS:	

RAZÃO SOCIAL/NOME:		CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO:			
MUNICÍPIO:	DISTRITO:	BAIRRO:	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:		Nº DE FUNCIONÁRIOS:	
CONTATO/CARGO:		TELEFONE:	
MOTIVO/ASSUNTO:		PROCESSO:	
TÉCNICO/CARGO:			

ITENS BÁSICOS A SEREM PREENCHIDOS (PODEM SER ACIONADOS OUTROS CASO NECESSÁRIO, CONFORME A TIPOLOGIA):

- 1.0 – MOTIVO DO PARECER;
- 2.0 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA;
- 3.0 – ENQUADRAMENTO LEGAL;
- 4.0 – CONSIDERAÇÕES;
- 5.0 – CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES;

DOCUMENTO SEMITIDOS:	EM
----------------------	----

São João da Barra, ____ de ____ de ____

Assinatura



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

ANEXO VIII – MODELO DE FICHA DE ATENUANTES E AGRAVANTES

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	FICHA DE ATENUANTES E AGRAVANTES	Proc.: _____
--	--	--------------

FICHA DE ATENUANTES E AGRAVANTES – LEI Nº 871/2021

REFERENTE AO AUTO DE CONSTATAÇÃO Nº _____

ARTIGO 150 - São circunstâncias que sempre atenuam a penalidade:

- I..... B
aixo grau de instrução ou escolaridade do infrator
- II..... R
reparação espontânea do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada
- III..... C
comunicação prévia pelo infrator do perigo iminente de degradação ambiental
- IV..... C
colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental
- V..... T
ter o infrator promovido ou estar promovendo programas de educação ambiental em conformidade com a política estadual de educação ambiental
- VI..... T
ter o infrator implementado, ou estar implementando, planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando à melhoria contínua e o aprimoramento ambiental, segundo diretrizes formuladas por entidades certificadoras reconhecidas no Brasil

ARTIGO 151 - São circunstâncias que sempre agravam a penalidade:

- I. Reincidência nas infrações de natureza ambiental
- II. Ausência de comunicação, pelo infrator, do perigo iminente de degradação ambiental ou sua ocorrência à autoridade ambiental
- III. Ter o agente cometido a infração:
- Para obter vantagem pecuniária ou outro motivo torpe
 - Coagido outrem para a execução material da infração
 - Afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente
 - Causando danos à propriedade alheia
 - Atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso
 - Atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos
 - Em período de defeso à fauna
 - Em domingos ou feriados
 - À noite
 - Em épocas de secas ou inundações
 - No interior de espaço territorial especialmente protegido
 - Como emprego de métodos cruéis para abater ou captura de animais



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra

Mediante fraude ou abuso de confiança

Mediante abuso ou direito de licença, permissão ou autorização ambiental

No interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas beneficiada por incentivos fiscais

Atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes

Facilitada por funcionário público no exercício de suas funções

IV. Ter o infrator iniciado obra ou atividade em desrespeito às determinações de licença ambiental



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de São João da Barra**ANEXO IX – MODELO DE AUTOS DE MEDIDAS CAUTELARES**

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	AUTOS DE MEDIDAS CAUTELARES	Proc.: _____
☐ AUTO DE INTERDIÇÃO CAUTELAR DE ESTABELECIMENTO (ICE) ☐ AUTO DE EMBARGO CAUTELAR DE OBRA (ECO) ☐ AUTO DE SUSPENSÃO PARCIAL OU TOTAL DAS ATIVIDADES (SPT) ☐ AUTO DE APREENSÃO CAUTELAR (AAC) ☐ AUTO DE SUSPENSÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO DO PRODUTO (SVF) ☐ OUTROS: _____		
01 - RELAÇÃO DE MOTIVOS: ☐ OCORRÊNCIA OU A IMINÊNCIA DE SIGNIFICATIVO RISCO À SAÚDE DA POPULAÇÃO (VIDE FUNDAMENTAÇÃO NO ITEM 14) ☐ DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DE DIFÍCIL REPARAÇÃO (VIDE FUNDAMENTAÇÃO NO ITEM 14)	02 - BENS APREENDIDOS: ☐ PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS ☐ ANIMAIS SILVESTRES ☐ ARMAS/ APETRECHOS DE CAÇA E PESCA ☐ OUTROS _____	03 - RELAÇÃO COM OUTROS ADMINISTRATIVOS: ☐ AUTO DE CONSTATAÇÃO Nº _____ ☐ NOTIFICAÇÃO Nº _____ ☐ OUTROS _____
04 - NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:		05 - CPF/CNPJ:
06 - ENDEREÇO:		07 - BAIRRO/DISTRITO:
08 - MUNICÍPIO:	09 - CEP:	10 - TELEFONE:
11 - TRANSMISSÃO ELETRÔNICA		
12 - COORDENADAS:	13 - DATA E HORA DA EMISSÃO:	14 - LOCAL:
15 - DESCRIÇÃO: ☐ DA INTERDIÇÃO/EMBARGO E OBJETOS LACRADOS ☐ ESPÉCIMES APREENDIDOS ☐ BENS APREENDIDOS ☐ OUTROS		
Obs.: A medida cautelar adotada neste ato produz efeitos imediatos. A presente medida cautelar fundamenta-se nos incisos IV, VI, VII, VIII e IX do Art. 145 conforme Lei Municipal nº 871/2021 (Código Ambiental Municipal).		
16 - DISPOSITIVO LEGAL TRANSGREDIDO:		
17 - AGENTE FISCALIZADOR:	18 - CARGO:	19 - MATRÍCULA:
20 - ASSINATURA:		
21 - 1ª TESTEMUNHA:	22 - CPF:	23 - ASSINATURA:
24 - 2ª TESTEMUNHA:	25 - CPF:	26 - ASSINATURA:
27 - NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:	28 - CPF:	29 - ASSINATURA:

(1ª Via – Autuado/ 2ª Via – Processo Administrativo/ 3ª Via – Arquivo)